

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 507 del 29/12/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 217 del 29/12/2021

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Determina a contrarre – Impegno di spesa per fornitura, installazione e gestione struttura amovibile per l'erogazione di acqua microfiltrata.-
CIG: Z6434A2BC1 **IMP. 398 CAP. 1080 – COD. 0904202**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- fra gli obiettivi di quest'Amministrazione ha particolare importanza la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, nel rispetto delle politiche ambientali ed energetiche, di risparmio delle risorse e riduzione dei rifiuti migliorando le condizioni di vita dei cittadini;
- questa Amministrazione Comunale intende avviare l'iniziativa denominata "*CASA DELL'ACQUA*";
- detta iniziativa prevede l'installazione di distributori automatici di acqua potabile a Km 0, naturale, gasata, frizzante, opportunamente microfiltrata, trattata e refrigerata, erogabile alla cittadinanza offrendo un servizio che rappresenta una sorta di valore aggiunto a quello di erogazione tramite la rete del pubblico acquedotto;
- l'attivazione delle strutture in parola, permetterà una notevole riduzione dell'impatto ambientale, contribuendo alla riduzione della produzione di bottiglie in plastica e del conseguente inquinamento generato dalle attività di produzione e di trasporto a negozi e supermercati, di ritiro delle bottiglie utilizzate e trasporto a centri di trattamento per il riciclaggio, delle operazioni di lavorazione della materia prima secondaria per la realizzazione di prodotti in plastica riciclata;
- tali impianti consentono di valorizzare l'acqua di rete e si caratterizzano anche come spazi di aggregazione sociale, strumento di comunicazione tra le amministrazioni locali ed i propri cittadini;
- appare, pertanto, lungimirante valorizzare le risorse territoriali, soprattutto quando queste sono altresì accompagnate da un notevole risparmio in termini economici per la cittadinanza, considerando soprattutto la difficile congiuntura economica attuale;

Rilevato che tale progetto costituisce un percorso educativo sotto il profilo ecologico, in quanto i cittadini potranno riutilizzare i contenitori dell'acqua, così da ridurre alla fonte gli imballaggi e diminuire i rifiuti plastici riconducibili alle bottiglie, nonché riavvicinare la cittadinanza all'acquedotto quale bene pubblico;

Atteso che i continui controlli effettuati dalle aziende sanitarie locali garantiscono gli standard di qualità e sicurezza dell'acqua potabile;

Considerato che tali costi si giustificano con i vantaggi sociali ed ambientali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 19/12/2021 con la quale l'Amministrazione Comunale, nell'ambito di iniziative volte alla sostenibilità urbana ed ambientale, ha inteso avviare il procedimento di creazione di un punto pubblico di erogazione di acqua potabile, anche addizionata ad anidride carbonica, che costituisca una concreta e sostenibile alternativa all'uso di acque minerali in bottiglia;

Rilevato che:

- per le vie brevi è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta TERMINTER con sede in Zona Industriale – San Filippo del Mela (ME) P.IVA 01145290837;
- la suddetta azienda ha presentato un'offerta pari ad € 9.800,00 oltre Iva al 22% e spese di trasporto per la fornitura ed installazione e gestione struttura amovibile per l'erogazione di acqua microfiltrata (casa dell'acqua) con incasso del corrispettivo per ciascun litro d'acqua erogato a favore del Comune di Squillace;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. citato;

Dato atto che:

- l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Dato atto che da indagini di mercato il prezzo è considerato congruo e conveniente in base alla fornitura da eseguire;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con l'esecuzione dell'intervento di cui sopra, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la Ditta "TERMINTER" con sede in Zona Industriale – San Filippo della Mela (ME) P.IVA 01145290837;

Preso atto del GIC n. Z6434A2BC1 attribuito dall'AVCP (ora ANAC) al presente intervento, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

Considerato che la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi ammonta complessivamente ad € 12.383,00 IVA compresa come per legge;

Accertata la regolarità contributiva tramite DURC Protocollo INPS_27688757 con scadenza validità 11/01/2022;

Dato atto che le condizioni di cui all'articolo 192 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 sono quelle:

1. la finalità salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio;
2. la forma del contratto è quella mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
3. criteri di selezione: affidamento diretto;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1) **di approvare** il preventivo presentato dalla ditta TERMINTER con sede in Zona Industriale – San Filippo della Mela (ME) P.IVA 01145290837;
- 2) **di affidare** la fornitura e l'installazione nonché la gestione della struttura amovibile per l'erogazione di acqua microfiltrata (casa dell'acqua) alla ditta "TERMINTER con sede in Zona Industriale – San Filippo della Mela (ME) P.IVA 01145290837;
- 3) **di impegnare** a favore della stessa ditta la somma complessiva di € 12.383,00 sul bilancio corrente;
- 4) **di dare atto** che il Comune incasserà il corrispettivo per ciascun litro di acqua erogato, che non dovrà superare il costo di € 0,05 per come indicato con deliberazione di G.M. n. 111 del 19/12/2021;
- 5) **di prendere atto** che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo provvedimento, a presentazione della relativa fattura, regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio interessato per la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite, previa acquisizione del D.U.R.C., per la verifica della regolarità contributiva e mediante accredito su apposito conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

6) di dare atto che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il CIG assegnato dall'AVCP è il seguente: Z6434A2BC1;

7) di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1080 – Cod. 0904202 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

